

주의 요구

1. 제 목: 실익 없는 압류재산 감정평가 및 공매 진행 부적정
2. 소관부점: 대전충남지역본부
3. 내 용:

가. 업무개요

대전충남지역본부는 「업무분장세칙」 제36조 제1항 제11호에 따라 정부위탁 업무 중 국세, 지방세 및 그 밖에 체납압류재산 매각대행 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「압류재산 매각대행업무요강」(이하 “요강”이라 한다) 제16조 제1항에 따르면 수입절차를 마친 압류재산은 권리분석 및 현황파악을 마친 후 지체 없이 공매대행 업무에 착수하여야 하나, ①압류재산의 추산가액이 선순위채권·강제징수비를 징수하면 남을 여지가 없는 경우, ②매각에 제한이 있는 경우, ③보완조치가 필요한 경우 등일 때에는 공매착수를 유보하고 관서의 장과 협의 혹은 보완조치 요청 후 그 결과에 따라 공매대행 업무를 속행하도록 되어 있다.

다만, 같은 조 제2항에 따르면 교부청구 또는 참가압류와 관계된 체납액을 기준으로 타 관서에 남을 여지가 있는 경우에는 공매를 계속

할 수 있다고 정하고 있는데, 이 경우에도 공매 대행의 실익이 없으면 요강 제95조 제1항 제3호에 따라 관서의 장과 협의하여 처리한다고 되어 있다.

따라서, 공매 착수 전 압류재산에 대한 권리분석 및 현황파악 결과 매각제한 사항 등이 있는 경우에는 위임기관과 협의를 통해 공매를 해제하거나 보완조치 후 공매를 속행함으로써 불필요한 비용이 발생하거나 행정력이 낭비되지 않도록 하여야 하고, 공매 진행 중에는 선순위 채권 등을 고려하여 공매 실익이 없는 경우 위임기관과 협의하여 공매 절차를 진행하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상기간 동안 대전충남지역본부에서 수입한 압류재산 중 감정평가 실시 후 공매를 진행하지 않고 해제한 현황과 실익 없는 공매 진행에 대한 위임기관 협의 실태를 점검한 결과

2023. 5. 24. ▽▽세무서로부터 수입한 채납자 ◇◇◇ 압류재산(2023-▣▣▣-▣▣▣-▣▣▣)의 경우 지목이 ‘전’ 이나 항공사진을 보면 묘지로 일부 사용 중임을 확인할 수 있었고 농지취득자격증명 발급 가능여부를 지자체에 사실조회¹⁾ 후 감정평가 및 공매 등 후속업무를 진행했어야 함에도

위임기관과 협의 없이 감정평가를 진행하였고 2023. 7. 4. 감정평가와 지자체에 관련 사실조회를 동시에 요청하였는데 2023. 8. 24. ‘공매불능 반려(농지취득자격증명 발급 불가)’ 사유로 공매 해제하여 감정평가비용 337 천 원이 불필요하게 발생한 것으로 확인되었으며

1) '22.12월 국세징수법이 개정됨에 따라 조세채권관리처에서 농지에 대한 사전 현황파악 및 지자체 사실조회(농지취득자격증명 발급 가능여부 확인 등)에 대한 업무처리기준 배포('23.1월)

2022. 10. 5. XX시청으로부터 수입한 체납자 ○○○ 압류재산(2022-○○○○○-○○○) ‘충청남도 ◇◇시 ◇◇읍 ㉠㉠㉠ ◇◇◇-◇’의 경우 지목이 ‘도로’이고 항공사진을 보면 현황 도로²⁾로 매각이 어려워 공매 실익이 없는데도 위임기관 협의 없이 2022. 11. 10. 감정평가를 실시한 후 2023. 4. 19. ‘공매불능반려(토지보상으로 제3자 소유)’ 사유로 공매를 해제하여 감정평가비용 130천 원이 불필요하게 발생하는 등

[표 1]과 같이 9건의 압류재산에 대하여 공매대행 착수 전에 현황 파악 및 공매 실익 검토를 소홀히 하여 감정평가비용 총 1,613천 원이 불필요하게 발생한 것으로 확인되었다.

[표 1] 실익 없는 압류재산에 대한 감정평가 실시 명세

(단위 : 천 원)

순번	위임기관	관리번호	지목	체납자	감정비용	공매대행 해제 사유
합계: 총 9건					-	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						

“기재 생략”

2) ‘도로’도 매각은 가능하나, 실무 및 업무편람에서는 지목 및 현황이 도로일 경우 위임기관 협의 후 해제 혹은 위임기관 요청이 있을 경우 공매를 진행하며, 사도로 확인되는 물건일 경우에 인접지 소유자에게 통지하도록 하고 있음

또한, 2022. 10. 18. □□군청으로부터 수입한 체납자 △△△의 압류 재산(2022-▽▽▽▽▽-▽▽▽, 2022-▽▽▽▽▽-●●●) 2건 ‘충청남도 ■■군 XX면 ○리 ○○○-○○, ○○○-○○’의 경우 최초 공매예정가격이 13,496천 원이었고, 위임기관의 조세채권 법정기일인 2014. 7. 10. 보다 빠른 근저당권 423,000천 원이 2011. 1. 12.에 설정되어 조세채권 충당이 어려우므로 위임기관 협의를 통해 공매절차를 중지했어야 하는데도

[표 2]와 같이 2건 모두 위임기관과 협의 없이 공매를 진행하여 배분금액 14,736천 원에서 강제징수비 1,052천 원을 충당한 후 근저당권자 △△△△협동조합에 13,693천 원을 지급하여 위임기관은 물론 다른 과세 기관에도 배분되지 않은 것으로 확인되었다.

[표 2] 실익 없는 공매 진행에 대한 위임기관 미협의 명세

(단위: 원)

순번	위임기관	관리번호	체납자	배분기일	배분금액*	강제징수비	다른과세기관배분금
합계 : 총 2건					-	-	-
1	“기재 생략”						
2							

* 배분기일 기준 발생이자 포함

[소관부점 의견] 대전충남지역본부는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 공매 진행 시 감정평가 의뢰 전 실익분석 업무와 위임기관 협의 업무를 철저히 하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

대전충남지역본부 본부장은 불필요한 감정평가 비용 및 행정력 낭비가 발생하지 않도록 공매 착수 전 현황파악 및 실익 검토를 정확하게 하고

공매 진행 중 실익이 없을 경우 위임기관과 협의 업무를 철저히 하며,
앞으로 같은 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다.(주의)